

0002668-98.2022.8.26.0445

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Magistrado: Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ROUBO DE CARTÃO - Sentença de improcedência - APELAÇÃO DA AUTORA - Inadmissibilidade do pedido de reforma - Relação de consumo configurada - Incidência da Súmula 297 do C. STJ - Roubo de cartão, mantido pela consumidora junto com a senha, dentro de sua bolsa - Culpa exclusiva da autora - Excludente de responsabilidade - Inteligência do artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Desembargador Eduardo Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 2126 2809, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindajec@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo:

0002668-98.2022.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Número de ordem:

2022/001616

Requerente:

Marieta Lina de Jesus

Requerido:

Banco Mercantil do Brasil S/A

CONCLUSÃO

Aos 23/11/2022 faço estes autos conclusos ao(à) MM^a) Juiz(a) de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pindamonhangaba. Eu,_____,
Escrevente Técnico Judiciário, digitei e assinei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos

Vistos, etc.

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, despicienda a produção de provas testemunhais, a teor do disposto no art. 33, parte final, da Lei nº 9.099/95.

Narrou a autora que em 19.07.2022 recebeu em sua casa uma carta do requerido, relativa a um suposto empréstimo consignado que teria contratado em 30.06.2022, no valor de R\$ 3.250,00. Alegou que não contratou o empréstimo, e que só então percebeu que seu cartão bancário havia sido extraviado juntamente com a senha. Pretende a rescisão do contrato e a cessação dos descontos.

Rejeito a preliminar de falta de interesse processual, porquanto presente o binômio necessidade-adequação.

No mérito, o pedido é improcedente.

Consoante esclarecido na contestação, a contratação do empréstimo foi realizado por

meio eletrônico, mediante uso do cartão bancário e senha pessoal e intransferível da requerente.

No caso, a autora informou que teve o cartão bancário extraviado juntamente com a senha.

Com efeito, o dano relatado na petição inicial e no boletim de ocorrência de fls. 09/10 decorre de fato exclusivamente de terceiro, estranho à atividade do banco réu.

No caso, as operações bancárias foram realizadas com a utilização do cartão e senha da requerente, não havendo motivo para que a instituição financeira obstasse a realização da operação.

De se registrar que a autora poderia ter obstado a contratação se tivesse bloqueado o cartão bancário logo após o extravio. Tendo permanecido inerte, não pode imputar ao réu os prejuízos sofridos.

De se registrar, ainda, que a manutenção da senha anotada juntamente com o cartão bancário configura comportamento imprudente, já que propicia que terceiros mau intencionados, com a posse do cartão, realize operações não autorizadas pelo correntista.

Nessas condições, a responsabilidade do banco é excepcionada pela incidência da regra do inciso II, do § 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não houve defeito da prestação do serviço, uma vez que o episódio foge da relação de causalidade entre os serviços bancários e o fato danoso, provocado exclusivamente por terceiros.

Nesse sentido:

"AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ROUBO DE CARTÃO - Sentença de improcedência - APELAÇÃO DA AUTORA - Inadmissibilidade do pedido de reforma - Relação de consumo configurada - Incidência da Súmula 297 do C. STJ - Roubo de cartão, mantido pela consumidora junto com a senha, dentro de sua bolsa - Culpa exclusiva da autora - Excludente de responsabilidade - Inteligência do artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Cível 1016080-58.2021.8.26.0625; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 16/11/2022).

"APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE O EMPREGO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. CLIENTE QUE NÃO GUARDOU O CARTÃO COM SEGURANÇA E PERMITIU QUE TERCEIRO IDENTIFICASSE A SENHA CORRESPONDENTE. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU DE INDÍCIOS DE CONCORRÊNCIA CAUSAL DO BANCO PARA A ECLOSÃO DO EVENTO. HIPÓTESE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC). SENTENÇA MANTIDA.- RECURSO DESPROVIDO".

(TJSP; Apelação Cível 1001437-04.2020.8.26.0408; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Sem despesas processuais ou verba honorária na instância, por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95).

P. I. C.

Pindamonhangaba, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA